

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1939/2531

พนักงานอัยการจังหวัดลำปาง
นายพล ชัยยะ

โจทก์
จำเลย

ป.อ. มาตรา 289 (4)

จำเลยกับผู้ตายดื่มสุราร่วมกันที่บ้านมารดาผู้ตายและมีเรื่องทะเลาะวิวาทถึงกับทำชกต่อยกัน แต่มีคนมาห้ามจึงแยกกันไป จำเลยทราบว่าผู้ตายจะต้องกลับบ้านจึงได้มาดักรอริมถนนเพื่อทำร้ายด้วยความโกรธแค้นผู้ตายและได้ใช้มีดพกปลายแหลมแทงผู้ตายหลังจากทะเลาะวิวาทกันแล้วประมาณ 10 ชั่วโมง ดังนั้นการที่จำเลยใช้มีดแทงผู้ตายก็เนื่องมาจากการทะเลาะวิวาทและจำเลยมีเวลานานพอที่จะสามารถเตรียมวางแผนฆ่าผู้ตายด้วยความโกรธแค้นได้ จึงเป็นการฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อน ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 289 (4)

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยฐานฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อน ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๒๘๙ (๔)

จำเลยให้การว่าได้กระทำผิดจริงแต่ไม่ได้ไตร่ตรองไว้ก่อน

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่าจำเลยกระทำความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๒๘๙ (๔) ลงโทษให้หนึ่งในสาม ลงโทษจำคุกตลอดชีวิต

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้ว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๒๘๘ ลดโทษให้หนึ่งในสาม ลงโทษจำคุก ๑๐ ปี

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ข้อเท็จจริงฟังเป็นยุติว่า วันเกิดเหตุที่โจทก์ฟ้อง นายบุญทา ยาวุฒิ ผู้ตายกับภรรยาไปบ้านมารดาผู้ตายผู้ตายนั่งดื่มสุรากับพวกต่อมาเวลา ประมาณ ๑๐ นาฬิกา ผู้ตายซึ่งมีเรื่องโกรธเคืองจำเลยมาก่อนแล้วได้ทะเลาะโต้เถียง กับจำเลยในวงสุราถึงกับทำชกต่อยกัน แต่พรรคพวกที่ดื่มสุราห้ามไว้ แล้วจำเลยก็ แยกไป ต่อมาเวลาประมาณ ๒๐ นาฬิกา ผู้ตายบอกนางทัศนีย์ ภรรยาว่า จะกลับบ้าน นางทัศนีย์ให้รอจะกลับด้วย แต่ผู้ตายไม่รอได้เดินออกจากบ้านมารดาไป และถูก จำเลยใช้มีดพกปลายแหลมแทงถึงแก่ความตายข้อเท็จจริงได้ความดังกล่าว เห็นว่า ก่อนเกิดเหตุจำเลยกับผู้ตายได้ดื่มสุราร่วมกันและมีเรื่องทะเลาะวิวาทถึงกับทำชก ต่อยแต่มีคนเข้ามาห้ามจึงแยกกันไป ดังนั้น สาเหตุแห่งการที่จำเลยใช้มีดแทงผู้ตาย ก็เนื่องมาจากการทะเลาะวิวาทกันก่อนเกิดเหตุนั่นเอง จนกระทั่งถึงเวลาเกิดเหตุซึ่งเป็น เวลาห่างกันประมาณ ๑๐ ชั่วโมง นานพอที่จำเลยสามารถเตรียมวางแผนฆ่า ผู้ตายได้ และจำเลยทราบดีว่าผู้ตายและภรรยาจะต้องกลับบ้านของตน ทั้งจำเลยก็ ให้การรับสารภาพชั้นสอบสวนว่าด้วยความโกรธแค้นผู้ตาย จำเลยจึงได้มาดักรอที่ริม ถนนเพื่อทำร้ายผู้ตาย การที่จำเลยใช้มีดพกปลายแหลมแทงผู้ตาย ขณะที่ผู้ตายเดิน กลับบ้านย่อมเห็นได้ว่าเป็นการฆ่าผู้ตายโดยไตร่ตรองไว้ก่อน ฎีกาโจทก์ฟังขึ้น

พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๒๘๘ (๔) ลงโทษตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาล อุทธรณ์.

(ประชา บุญวนิช-ดุษิต วราโห-คำนึ่ง อุไรรัตน์)

ศาลจังหวัดลำปาง - นายประสิทธิ์ ศรีไชย

ศาลอุทธรณ์ - นายอัศวินวิทย์ สุมาวงศ์

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ